PÉRDIDAS DE VIGENCIA / SUSPENSIÓN PERMISO / LICENCIA CONDUCCIÓN

Distinguir entre pérdida de vigencia y suspensión del derecho a conducir:

Pérdida de vigencia (por pérdida de todos los puntos (JPT)): ADMINISTRATIVA→ Lo dictamina una JPTV. Para recuperar el permiso de conducir mínimo 6 meses. Ha de hacer curso de sensibilización y reeducación vial con aprovechamiento + superar prueba teórica establecida. 3 meses para conductores profesionales.

Si en el plazo de 3 años desde la PV anterior vuelve a perder todos los puntos, el plazo para recuperar el permiso sube a 12 meses y ha de hacer curso de sensibilización + prueba teórica.

Conducir vehículos a motor o ciclomotores cuando hay declaración de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, es un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal, castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

También se redacta denuncia por infracción al RGC Art. 1 Opc. 5A: "Conducir el vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa correspondiente".

ARTÍCULO 1. PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN: CARECER DE VALIDEZ.

NORMA	ART	APD	OPC	HECHO INFRINGIDO	PT	MULTA
RGCON	1	1	5D	Conducir el vehículo reseñado con una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España *(detallar tipo de vehículo que se conduce y la clase del permiso que se posee)*.	--	**200** 100

►Se aplica al conductor/a que, tras haber cumplido la **condena de privación del derecho a conducir hasta dos años**, no ha realizado el curso de reeducación y sensibilización vial (artículo 73.2 de la LTSV).

Tener en cuenta que una vez **pasados los 6 meses**, mientras no se haga curso de sensibilización más examen, no se recupera el permiso o licencia y si se conduce es delito del 384 CP.

Suspensión del derecho a conducir: JUDICIAL→ Lo dictamina un Juez. Ej. Delito contra la Seguridad Vial. Dos casos:

- Pena privación derecho > 2 años→ Ha de sacarse el permiso / licencia otra vez.
- Pena privación derecho < 2 años→ para poder conducir, transcurrido el plazo de suspensión, ha de acreditar haber hecho curso de sensibilización con aprovechamiento. No hay examen.

Si conduce dentro del plazo de la suspensión→DELITO.

Si conduce fuera del plazo de la suspensión sin haber hecho curso o curso más examen, **dos casos**:

- Pena < 2 años → DENUNCIA RGC.1.5D
- Pena > 2 años→ DELITO pero por quebrantamiento de condena (art. 468 CP). Pero para ello es necesario que se le hubiera apercibido de la necesidad de realizar dicho curso. Si no hay apercibimiento se quedaría en una infracción administrativa muy grave: RGC: 1.1.5A: "*Conducir el vehículo careciendo de la autorización administrativa*"→500 euros.

ARTÍCULO 1. PERMISOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN: CARECER.

NORMA	ART	APD	OPC	HECHO INFRINGIDO	PT	MULTA
RGCON	1	1	5A	Conducir el vehículo reseñado careciendo de la autorización administrativa correspondiente *(véase el cuadro de comentarios)*.	--	**500** 250

►Este precepto se aplicará en los siguientes casos:

- ✔ Cuando sean permisos extranjeros que no tengan validez en España (art. 21 RGCON).
- ✔ Cuando exista declaración de pérdida de vigencia por desaparición de algunos de los requisitos exigidos para su concesión (art. 36 RGCON).
- ✔ Cuando exista **declaración de pérdida de vigencia** por la pérdida total de los puntos asignados (art. 37 RGCON), siempre que la resolución sea firme y haya sido **notificada de forma edictal**. En aplicación de la Instrucción de la DGT 12/C-105, los agentes deberán indicar en el boletín: "consta declaración de pérdida de vigencia dictada por el Jefe Provincial de Tráfico de ... (indicar la provincia), que implica la prohibición de conducir".
- ✔ Cuando haya sido declarada la pérdida de vigencia, derivada de la **pena de privación del derecho de conducir** vehículos a motor y ciclomotores **por tiempo superior a 2 años,** sin haber recuperado el permiso o licencia de conducción (art. 71.2 y 73 de la LTSV y 47.2 del RGCON).

Resumen recuperación del permiso o licencia: (Art.71 -73 LSV)

- Por pérdida de vigencia: 6 meses para hacer curso más examen. 3 meses para conductores profesionales.
- Por sentencia judicial:
    - Pena < dos años: acreditar realización con aprovechamiento curso de reeducación y sensibilización vial.
    - Pena > dos años: mismo procedimiento que para la pérdida de vigencia: Curso más examen.

Tipo delictivo de conducir con pérdida de vigencia por pérdida total de puntos del art. 384 CP, requiere:

- Que la resolución declarativa de la pérdida de vigencia SEA FIRME
- Que una vez sea firme no ha de estar pendiente el POSIBLE RECURSO DE ALZADA interpuesto contra la misma. Plazo para interponer este recurso es de 1 mes. Si se conduce dentro del plazo para presentar recurso de alzada, NO SE DEBE DETENER. Tampoco si se ha interpuesto este recurso.

En DGT aparecerá de la siguiente manera: (Anotaciones en TELEPROCESO)

- **Incidencia de aviso:** "En periodo de presentación de recurso"-> No imputación penal.
- **Incidencia de aviso:** "Pendiente de resolver recurso"-> No imputación penal.

En estos casos, no obstante, podemos incoar procedimiento sancionador por infracción MUY GRAVE:

RGC: 1.1.5A: "*Conducir el vehículo careciendo de la autorización administrativa*"→500 euros